

falsum testamentum non esse pronuntiauit et Maximillae partem duodecimam a fisco cogi iussit. quaesitum est, an Aithaleti libertas et fideicommissum post haec facta debeantur. respondit secundum ea quae proponerentur deberi.

- 25 **ULPIANUS** libro septimo ad edictum. Qui nomine praetoris litteras falsas [B. 60, 41, 25] *E* reddidisse edictumue falsum proposuisse dicitur, ex causa actione in factum poenali tenetur, 5 quamquam lege Cornelia reus sit.
- 26 **MARCELLUS** libro trigensimo digestorum. Si quis patris sui testamentum [B. 60, 41, 26] *E* aboluerit et, quasi intestatus decessisset, pro herede gesserit atque ita diem suum obierit: iustissime tota hereditas paterna heredi eius eripietur. 9
- 27 **MODESTINUS** libro octauo regularum. Eos, qui diuersa inter se testimonia [B. 60, 41, 27] *E* 1 praebuerunt, quasi falsum fecerint, et praescriptio legis teneri pronuntiat. Et eum, qui contra signum suum falsum praebuit testimonium, poena falsi teneri pronuntiatum est. de inpudentia eius¹, qui diuersa duobus testimonia praebuit, cuius ita anceps fides uacillat, 2 quod crimine falsi teneatur, nec dubitandum est. Qui se pro milite gessit uel illicitis insignibus usus est uel falso diplomate uias comaeuit, pro admissi qualitate grauissime 15 puniendus est.
- 28 **IDEM** libro quarto responsorum. Si, a debitore praelato die, [B. 60, 41, 28. BS. 22, 1, 82] *E* pignoris obligatio mentiatur, falsi crimini locus est.
- 29 **IDEM** libro singulari de enucleatis casibus. Si quis obrepserit praesidi pro- [B. 60, 41, 29] *E* uinciae, tam per acta quam per libelli interpellationem nihil agit. immo si accusatus fuerit, 20 poenam temerari² luit: proinde enim punitur, atque si falsum fecerit. sunt enim rescripta de ea re: sufficit autem unum argumenti causa referre, cuius uerba haec sunt. 'Alexander Augustus Iulio Marullo. Si libello dato aduersarius tuus ueritatem in precibus ab eo datis non adiecit, subscriptione uti non potest: immo si accusatus fuerit, et poenam inferre debet'. 24
- 30 **IDEM** libro duodecimo pandectarum. Lege Cornelia testamentaria obligatur, [B. 60, 41, 30] *E* 1 qui signum adulterinum fecerit sculpsit. De partu supposito soli accu- [BS. 40, 5, 1 sch. 3] sationem intendat. sant parentes aut hi, ad quos ea res pertineat: non quilibet ex populo ut publicam accu-
- 31 **CALLISTRATUS** libro tertio de cognitionibus. Diuus Plus Claudio rescripsit [B. 60, 41, 31] *E* pro mensura cuiusque delicti constituendum in eos, qui apud iudices instrumenta protule- 30 runt, quae probari non possint: aut si plus meruisse uideatur, quam ex forma iurisdictionis pati possint, ut imperatori describatur³ aestimatur, quatenus coerceri debeant. sed diuus Marcus cum fratre suo pro sua humanitate hanc rem temperauit, ut, si (quod plerumque euenit) per errorem huiusmodi instrumenta proferantur, ignoscatur eis, qui tale quicquam protulerint. 35
- 32 **MODESTINUS** libro primo de poenis. Hodie qui edicta proposita dolo malo [B. 60, 41, 32] *E* 1 corrumpunt, || falsi poena plectuntur. Si uenditor mensuras publice probatas uini, fru- q. 92 f. 405 menti uel cuiuslibet rei, aut emptor corruperit doloue malo fraudem fecerit: quanti ea res est, eius dupli condemnatur: decretoque diui Hadriani praeceptum est in insulam eos relegari, qui pondera aut mensuras falsassent. 40
- 33 **IDEM** libro tertio de poenis. Si quis falsis constitutionibus nullo auctore [B. 60, 41, 33] *E* habito utitur, lege Cornelia aqua et igni ei interdicatur.

F(XYMOC). Petrus 3, 31 = l. 32 (usque ad u. 39 condemnatur)

¹ de inpudentia eius *del.* ² temptati (u. i.)? uel *ins.* commissi ³ de ea re scribatur?

1 maximillae *F*² 2 libertum *F*¹ 3 deberi *om.* *F*¹: καὶ ἀπεκρίνατο ὁ Σκαεβόλας χρεώστεϊ-
σαι αὐτὴν *BS* (*Dor.*) 11 et praescriptio
legis teneri pronuntiat] et (*et om. C*) prae-
scriptio (praescripto *X¹Y²M³C*) legis teneri
pronuntiatum est *XYMOC* 15 fa'l'so *F*⁴ |
grauissim'e *F*² 17 a debitore praelato die]
ἐάν ὁ χρεώστης θέλων τῷ μεταγενεστέρῳ αὐτοῦ
ἀνεκτῆς βοηθεῖν προτάξῃ τὴν ἡμέραν τοῦ ἐνε-
χρύου *BS* 18 crimine *F* 21 temerari] *F*¹,

temeratorii *F*², temeratoris *XUMO*, testato-
ris *C* 23 maryllo *F* | pr'aecibus *F*² 31 pos-
sint *om.* *F*¹ | plus] plus eos *F*² 34 'euenit *F*²
36 primo] ii *Petr.* 37 corrumpit *F*¹ | falci
*F*² | plectuntur u' si *F*⁴ | publice probatas fru-
menti uini *YM Petr.*, frumenti uini publice
probatas *X* 38 dolo maloue *M* | fraude *X*
39 eius *om. Petr.* | dupli condemnatur (con-
natur *Y*²) *XIOC Petr.*, dupl'ic'o || condemna-
tur *F*², duplo condemnatur *M* 40 qui] gai *F*²

XI.

R DE LEGE IULIA REPETUNDARUM R

8

- 1 MARCIANUS libro quarto decimo institutionum. Lex Iulia repetundarum per- [B. 60, 43, 1 S
tinet ad eas pecunias, quas quis in magistratu potestate curatione legatione uel quo alio
1 officio munere ministerio publico cepit, uel cum ex cohorte cuius eorum est. Excipit
lex, a quibus licet accipere: a sobrinis propiorene gradu cognatis suis¹, uxore.
- 2 SOAEVOLA libro quarto regularum. Datur ex hac lege et in he- [Pow. 24, 80. B. 60, 43, 2 S
redes actio intra annum dumtaxat a morte eius qui arguebatur.
- 3 MACER libro primo publicorum. Lege Iulia repetundarum tenetur, qui, cum [B. 60, 43, 3 S
aliquam potestatem haberet, pecuniam ob iudicandum uel non iudicandum decernendumue
acceperit:
- 4 UENULEIUS SATURNINUS libro tertio publicorum iudiciorum. uel quo magis [B. 60, 43, 4 S
aut minus quid ex officio suo faceret.
- 5 MACER libro primo publicorum. In comites quoque iudicum ex hac lege iu- [B. 60, 43, 5 S
dicium datur.
- 6 UENULEIUS SATURNINUS libro tertio publicorum iudiciorum. Eadem lege [B. 60, 43, 6 S
tenentur, qui ob denuntiandum uel non denuntiandum testimonium pecuniam acceperint.
- 12 Hac lege damnatus testimonium publice dicere aut iudex esse postulareue prohibetur. Lege
Iulia repetundarum cauetur, ne quis ob militem legendum mittendumue aes accipiat, neque
quis ob sententiam in senatu consilio publico dicendam pecuniam accipiat, uel ob accu-
sandum uel non accusandum: utque urbani magistratus ob omni sordē se abstineant neque
plus doni muneris in anno accipiant, quam quod sit aureorum centum.
- 7 MACER libro primo iudiciorum publicorum. Lex Iulia de repetundis prae- [B. 60, 43, 7 S
cipit, ne quis ob iudicem arbitrumue dandum mutandum iubendumue ut iudicet: neque ob
non dandum non mutandum non iubendum ut iudicet: neque ob hominem in uincula publica
coiciendum uinciendum uinciriue iubendum exue uinculis dimittendum: neque quis ob ho-
minem condemnandum absoluendumue: neque ob litem aestimandam iudiciumue capitis pe-
cuniaeue faciendum uel non faciendum aliquid acceperit. Apparet autem, quod lex ab
exceptis quidem in infinitum capere permittit, ab his autem, qui hoc capite enumerant,
2 a nullo neque ullam quantitatem capere permittit. Illud quoque cauetur, ne in acceptum
feratur opus publicum faciendum, frumentum publice dandum praebendum adpraehenden-
3 dum², sarta tecta tuenda, antequam perfecta probata praestita lege erunt. Hodie ex lege
repetundarum extra ordinem puniuntur et plerumque uel exilio puniuntur uel etiam durius,
prout ad miserint. quid enim, si ob hominem necandum pecuniam acceperint? uel, licet
non acceperint, calore tamen inducti interfecerint uel innocentem uel quem punire non
debuerant? capite plecti debent uel certe in insulam deportari, ut plerique puniti sunt.
- 8 PAULUS libro quinquagensimo quarto ad edictum. Quod contra [B. 60, 43, 8. Ep. 16, 6 B
F(XYMOG)

¹ uxorisue ins. (u. i.)² aduehendum (Menardus)?

2 ad legem iuliam ind. F 4 legatione om. F¹:
h̄ em̄ p̄pec̄beiā BS 6 a sobrinis propioreue
(propioreue F) ... uxore] τοὺς κοινωβρινούς
καὶ τοὺς ἐγγυτέροισι τοῦτων συγγενεῖς αὐτῶν
καὶ τὰς ἰδίας γαμετάς BS similiterque B: suis
cum sic ut legitur otiosum sit, addendum quod
supra posui 7 quarto om. F¹ 8 a n̄ctio F⁶
9 macer] Μαρκ. B | publicorum] publicorum
iudiciorum F² 10 uel non iudicandum om. F¹:
ἐπὶ τῷ δικάσαι ἢ ψηφισαῖν ἢ μὴ ψηφισαῖν
B (Anon.) | decerne'n'dumue F² 14 publi-
corum] publicorum iudiciorum F² 16 uenu-
leius ... iudiciorum] hoc loco F² cum B et

BS. 21, 1, 14 sch. 2 (ubi § 1 h. l. citatur sic: 818. μὴ
τιτ. 1α' διτ. § θεμ. 8'), p̄ost̄ prohibetur u. 18 F¹
17 t̄estimonium F⁴ | acc̄piendum eperint F⁵
18 postulariue F¹ 19 ae's' F² 24 ne his
quis F⁴ | arbitrumue dandum mutandum F²
26 iur'b'endum F² 28 ab exceptis seq.] καὶ
ἀπὸ μὲν τῶν ὑπελαβεθέντων προσώπων ἀρ-
στως ἐξέστι λαμβάνειν, ἀπὸ δὲ τῶν κεκωλυμέ-
νων οὐδ' ὅτι οὕτω B (Anon.) 33 durius] ru-
rius F¹ 35 calore tamen inducti interfecer-
int om. F¹: ἢ κατὰ θερμότητα φονεῖν τὴν
ἀνάσσειν B (Anon.) 36 debe'n't F²

- 1 legem repetundarum proconsuli uel praetori donatum est, non poterit usu capi. Eadem lex uenditiones locationes eius rei causa pluris minorisue factas irritas facit impeditque usucapionem, priusquam in potestatem eius, a quo profecta res sit, heredisue eius ueniat.
- 9 PAPINIANUS libro quinto decimo responsorum. Qui munus publice mandatum accepta pecunia ruperunt, crimine repetundarum postulantur. B. 60, 48, 9 P 5

XII.

R DE LEGE IULIA DE ANNONA R

SE

- 1 MARCIANUS libro secundo institutionum. Constitit inter seruum et dominum B. 60, 44, 1 S 9
- 2 ULPIANUS libro nono de officio proconsulis. Lege Iulia de annona poena B. 60, 44, 2 S
- statuitur aduersus eum, qui contra annonam fecerit societatemue coierit, quo annona carior fiat. Eadem lege continetur, ne quis nauem nautamue retineat¹ aut dolo malo faciat, quo magis detineatur, et poena uiginti aureorum statuitur.
- 3 ¶ PAPIRIUS IUSTUS libro primo de constitutionibus. Imperatores [cf. D. 50, 1, 8. B. 60, 44, 3 E f. 405]
- Antoninus et Uerus Augusti in haec uerba rescripserunt: 'Minime aequum est decuriones 15
- 1 'ciuibus suis frumentum uilius quam annona exigit uendere'. Item scripserunt² ius non esse ordini cuiusque ciuitatis pretium grani quod inuenitur statuere. item in haec uerba rescripserunt: 'Etsi non solent hoc genus nuntiationis mulieres exercere, tamen quia demonstraturam te quae ad utilitatem annonae pertinent polliceris, praefectum annonae docere potes'. 20

XIII.

R AD LEGEM IULIAM PECULATUS ET DE SACRILEGIS ET SEP
DE RESIDUIS R

- 1 ULPIANUS libro quadragensimo quarto ad Sabinum. Lege Iulia peculatus B. 60, 45, 2 S
- canetur, ne quis ex pecunia sacra religiosa publicaue auferat neue interceptat neue in rem 25
- suam uertat neue faciat, quo quis auferat interceptat uel in rem suam uertat, nisi cui utique lege licebit: neue quis in aurum argentum aes publicum quid indat neue immisceat neue quo quid indatur immisceatur faciat sciens dolo malo, quo id peius fiat.
- 2 PAULUS libro undecimo ad Sabinum. Lege Iulia de residuis tenetur, qui B. 60, 45, 3 S
- publicam pecuniam delegatam in usum aliquem retinuit neque in eum consumpsit. 30
- 3 ULPIANUS libro primo de adulteriis. Peculatus poena aquae et ignis interdictionem, in quam hodie successit deportatio, continet. porro qui in eum statum deducitur, sicut omnia pristina iura, ita et bona amittit.
- 4 MARCIANUS libro quarto decimo institutionum. Lege Iulia peculatus tenetur, B. 60, 45, 5 S
- 1 qui pecuniam sacram religiosam abstulerit interceperit. Sed et si donatum deo immortal 35
- 2 abstulerit, peculatus poena tenetur. Mandatis autem canetur de sacrilegiis, (B) Ep. 14, 28
- ut praesides sacrilegos latrones plagiarios conquirant et ut, prout quisque obliquerit, in eum animaduertant. et sic constitutionibus canetur, ut sacrilegi extra ordinem digna (Ep.)
- poena puniantur.

F(XYMOG)

1 detineat? 2 rescripserunt (edd.)?

3 perfecta F: ἕως ἀν ὑποστρέψῃ πρὸς τὸν δόντα B (Anon.) 4 qui munus (minus F¹) publice mandatum accepta pecunia rumperunt F: οἱ τὸ ἐνταλθεῖν αὐτοῖς δημόσιον λειτουργήματα διαφθεῖροντες B (Anon.) 7 iulia 'de' annona F² 9 fraud'esse F¹ 14 papinianus F², ΠΑΠΙΑΝ. B | imperatorii F 16 ius non esse

ordini (ordinei F²) cuiusque ciuitatis pretium grani quod inuenitur statuere] οὔτε δὲ αὐτοῖς ἐξέτιν ὀρίζειν τίμας τοῦ citoy B (Anon.) 19 te] tame F² | qu'a'e F² 22 sacrilegiis ind. F 25 peculia F¹ 27 indet F 30 delegatum F¹ 31 adulteriis F²

- 5 (4, s) IDEM libro quarto decimo. Lege Iulia de residuis tenetur is, apud quem ex [B. 60, 45, 4 S] locatione, emptione, alimentaria ratione, ex pecunia quam accepit¹ aliaue qua causa pe-
 1 (4) cunia publica resedit. Sed et qui publicam pecuniam in usu aliquo² acceptam retinuerit
 2 (5) nec erogauerit, hac lege tenetur. Qua lege damnatus amplius tertia parte quam debet
 3 (6) punitur. Non fit locus religiosus, ubi thesaurus inuenitur³: nam et si in monu- [B. 60, 45, 5 S]
 mento inuentus fuerit, non quasi religiosus⁴ tollitur. quod enim sepelire quis prohibetur,
 id religiosum facere non potest: at pecunia sepeliri non potest, ut et mandatis principa-
 4 (7) libus cauetur. Sed et si de re ciuitatis aliquid subripiat⁵, constitutionibus principum diuo-
 rum Traiani et Hadriani canetur peculatus crimen committi: et hoc iure utimur.
 6 (5) IDEM libro quinto regularum. Diui Seuerus et [B. 60, 45, 6. Coll. const. eccl. 2 p. 1307 Uoell. S]
 Antoninus Cassio Festo rescripserunt, res priuatorum si in aedem sacram depositae sub-
 reptae fuerint, furti actionem, non sacrilegii esse.
 7 (6) ULPIANUS libro septimo de officio proconsulis. Sacrilegii [BS. 60, 45, 15. Collect. p. 1307 S]
 poenam debet proconsul pro qualitate personae proque rei condicione et temporis et
 aetatis et sexus uel seuerius uel clementius statuere. et scio multos et ad bestias damnas-
 15 sacrilegos, nonnullos etiam uiuos exussisse, alios uero in furca suspendisse. sed moderanda
 poena est usque ad bestiarum damnationem eorum, qui manu facta templum effregerunt
 et dona dei in⁶ noctu tulerunt. ceterum si qui interdiu modicum aliquid de templo tulit,
 poena metalli coercendus est, aut, si honestiore loco natus sit, deportandus in insulam est.
 8 (6, 1) IDEM libro eodem. Qui, cum in moneta publica operarentur, extrinsecus [B. 60, 45, 7 S]
 sibi signant pecuniam forma publica uel signatam furantur, hi non uidentur adulterinam
 monetam exercuisse, sed furtum publicae monetae fecisse, quod ad peculatus crimen ac-
 1 (2) cedit. Si quis ex metallis Caesarianis aurum argentumue furatus fuerit, ex edicto diui Pii
 exilio uel metallo, prout dignitas personae, punitur. is autem, qui furanti sinum praebuit,
 perinde habetur, atque si manifesti furti condemnatus esset, et famosus efficitur. qui autem¹⁵
 aurum ex metallo || habuerit illicite et conflauerit, in quadruplum condemnatur. 1.406
 9 (7) UENULEIUS SATURNINUS libro secundo iudiciorum [Pon. 28, 17. B. 60, 45, 8. Collect. p. 1307 S]
 publicorum. Peculatus crimen ante quinquennium admissum obici non oportet.
 10 (8) IDEM ex libro tertio iudiciorum publicorum. Qui tabulam aeream legis⁷ for- [B. 60, 45, 9 S]
 mamue agrorum aut quid aliud continentem refixerit uel quid inde immutauerit, lege Iulia¹⁰
 1 peculatus tenetur. Eadem lege tenetur, qui quid in tabulis publicis deleuerit uel induxit
 11 (9) PAULUS libro singulari de iudiciis publicis. Sacrilegi capite [B. 60, 45, 10. Collect. p. 1307 S]
 1 puniuntur. Sunt autem sacrilegi, qui publica sacra compilauerunt. at qui priuata sacra
 F(XYMOG)

¹ idem Graeci (u. i.): apud quem ex pecunia quam accepit ex locatione emptione alimentaria ratione? ² in usus aliquos (cf. p. 833, 11)? ³ non fit loco ubi inuenitur religiosus thesaurus? ⁴ non ins. ⁵ subripiatur (edd.)? ⁶ dei in] inde? ⁷ leges (u. i.)?

1 idem libro quarto decimo] F^a cum B: "Idem, del. F^a et denuo F². in collectione constitutionum ecclesiasticarum (Uoellus uol. 2 p. 1307. 1308) et apud Photium in nomocanone (2, 2, Uoellus uol. 2 p. 894 seq.) quae ex hoc titulo citantur leges 1. 4. 6. 7. 9. 11. 12. 16 numerationem a nobis receptam confirmant: alibi Byzantii ab ea discedunt, ut laudatur sub numero 5 nobis 7 (BS. 60, 45, 15) — n. 8 nobis 9 (Pon. 28, 17 et ad 37, 7) — n. 10 nobis 11 (Pon. 24, 31) — n. 12 nobis 13 (Nomoc. 2, 2 p. 500 Pitr.) | ex locatione ... aliaue qua causa] ἀπὸ μισθώσεως ἢ ἀγορασίας ἢ ἀπὸ τοῦ ciuonikoῦ λόγου ἢ ἀφ' ὧν ἔλαβε χρημάτων ἢ ἐξ ἐτέρας τινός χρείας ἀπέμεινε χρήματα πολιτικά BS (Dor.) 3 publica 'causa' reedit F^a 9 trahiani F 13 libro sa' septimo F^a 14 proquo rei F¹ | 'et' aetatis F² 15 ad' bestias F^a 17 uestiarum F² | qui manu facta templum effregerunt (effugerunt

F²) et dona dei in (in del. F²) noctu tulerunt] τῶν πατρίας ποινῶν καὶ τὰ δῶρα τοῦ θεοῦ ἐν νυκτὶ ἀφελόμενων BS, ubi cum praeterea-
 tur uerba templum effregerunt, interpres potest
 uideri legisse templa effugerunt idque omisisse
 ut corruptum 18 cetorum F¹ 19 in] is in F²
 20 idem libro eodem] F^a cum B: "Idem, del. F^a
 21 siui F¹ 22 accidit F² 24 digno itas F¹ |
 qui furanti sinum praebuit] FX^aY^aMC cum B:
 ὁ παρ' ἐτέρου κλαπέν ὑποδείκμενος, qui furanti
 signum praebuit X^aO et marg. Y, inc. Y^a
 28 publicorum om. F¹ 29 tabulam aeream
 legis (sic FX^aO^a, leges X^aY^aMC, al. regis supra
 u. O, inc. O^a) ... 30 continentem] χαλκὴν πτῆλ
 νόμον ἔχουσαν ἢ κήνσον ἢ ἐτέρον τι B (Anon.)
 32 capite om. F¹, uertunt BS 33 publica
 'cau' sacra F^a: quasi esset publica uel sacra,
 uertit interpres: τὰ δημόσια ἢ ἐπὶ κυλῶντες BS
 at] aut F²

uel aediculas incustoditas temptauerunt, amplius quam fures, minus quam sacrilegi merentur. quare quod sacrum quodue admissum in sacrilegii crimen cadat, diligenter considerandum est. Labeo libro trigensimo octauo posteriorum peculatum definit pecuniae publicae aut sacrae furtum non ab eo factum, cuius periculo fuit, et ideo aeditum in his, quae ei tradita sunt, peculatum non admittere. Eodem capite inferius scribit non [Coll.] 5 solum pecuniam publicam, sed etiam priuatam crimen peculatus facere, si quis quod fisco debetur simulans se fisci creditorem accepit, quamuis priuatam pecuniam abstulerit. Is autem, qui pecuniam traiciendam suscepit uel quilibet alius, ad cuius periculum pecunia pertinet, peculatum non committit. Senatus iussit lege peculatus teneri eos, qui iniussu eius, qui ei rei praeerit, tabularum publicarum inspiciendarum describendarumque potesta- 10 tem fecerint. Eum, qui pecuniam publicam¹ in usus aliquos retinuerit nec erogauerit, hac lege teneri Labeo libro trigensimo octauo posteriorum scripsit. cum eo autem, [Pon. 24, 31] qui, cum prouincia abiret, pecuniam, quae penes se esset, ad aerarium professus retinuerit, non esse residuae pecuniae actionem, quia eam priuatus fisco debeat, et ideo inter debi- 15 tores eum ferri: eamque ab eo is, qui hoc imperio utitur, exigeret², id est pignus capiendū, corpus retinendo, multam dicendo. sed eam quoque lex Iulia residuorum post annum residuam esse iussit.

MARCIANUS libro primo iudiciorum publicorum. Hac lege tenetur, qui in [B. 60, 45, 11] Sf tabulis publicis minorem pecuniam, quam quid uenerit aut locauerit, scripserit aliudue quid simile commiserit. Diuus³ Seuerus et Antoninus quendam clarissi- [Collectio p. 1308] 20 mum iuuenem, cum inuentus esset arculam in templum ponere ibique hominem includere, qui post clusum templum de arca exiret et de templo multa subtraheret et se in arculam iterum referret, conuictum in insulam deportauerunt.

ULPIANUS libro sexagesimo octauo ad edictum. Qui perforauerit muros⁴ [B. 60, 45, 12] E uel inde aliquid abstulerit, peculatus actione tenetur. 25

MARCELLUS libro uicensimo quinto digestorum. Peculatus nequaquam [B. 60, 45, 13] E committitur, si exigam ab eo pecuniam, qui et mihi et fisco debet: non enim pecunia fisci⁵ intercipitur, quae debitori eius aufertur, scilicet quia manet debitor fisci nihilo minus. 29

MODESTINUS libro secundo de poenis. Is, qui praedam ab hostibus captam [B. 60, 45, 14] E subripuit, lege peculatus tenetur et in quadruplum damnatur.

PAPINIANUS libro trigensimo sexto quaestionum. Publica iu- [B. 60, 45, 15. Collectio p. 1308] P dicia peculatus et de residuis et repetundarum similiter aduersus heredem exercentur, nec inmerito, cum in his quaestio principalis ablatae pecuniae moueatur.

F(XYMOC)

¹ acceptam ins. (cf. p. 832, 3) ² exigit (edd.)? ³ diui? ⁴ aedis sacrae similis deficiunt (cf. D. 43, 6, 1) ⁵ fisco?

[fures] feres F¹ | sacrilege mirantur F¹:
[λαττον δὲ τῶν ἱεροσύλων κολλῶνται BS
3 'labeo F² 7 abstulerit F 8 trahien-
dam F 11 fecerit F | eum] eum quoque F² |
er'g'ogauerit F⁴ 13 cum prouincia abiret] F¹,
cum in prouincia abiret F² et sic, quasi esset
in prouinciam abiret, uerterunt interpretes:
ἐκδημῶν εἰς τὴν ἐπαρχίαν BS (Dor.) iisdem-
que fere uerbis 'Ροπ., ἀπιῶν εἰς ἐπαρχίαν B
(Anon.) interpolatione Byzantii communi. prae-
sides enim ut ex aerario pecunias accipiunt,
cum magistratum suscipiunt, ita rationes resi-
duasque pecunias reddunt, cum deponunt (cf.
Asconius in Cornel. p. 72): denique priuatus

(u. 14) non is est, qui prouinciam regit, sed qui
ex prouincia rediit 14 debe'at F² 22 exi-
get F⁴ 24 quae in quibusdam edd. dige-
storum tamquam l. 13 [11] § 1 citantur uerba
ὁ ἐν θυσιαστηρίῳ ... ἐξοριζέσθω adscita ex Ba-
silicis, ubi leguntur inter l. 12 [10] et 13 [11] h. t.,
uere sumpta sunt ex Prochiro 39, 58: spectat ad
ea scholium B. 60, 14, 15: ζητητέον, πόθεν ἐλήφθη
τοῦτο τὸ ... κεφ., εἰς γὰρ τὸ πλάτος τῶν διγ.
οὐκ ἔστιν 27 committitur F | qu'i et F²
28 qu'a'e F⁴ | qu'a' manet F²: μένει γὰρ
οὐδὲν ἄλλον τοῦ φίσκου χρεώσσης BS 34 ab-
lat'ae F⁴

XIII.

R DE LEGE IULIA AMBITUS R

- 1 **MODESTINUS** libro secundo de poenis. Haec lex in urbe hodie cessat, quia B. 60, 46, 1 *E*
 1 ad curam principis magistratum creatio pertinet, non ad populi fauorem. Quod si in
 municipio contra hanc legem magistratum aut sacerdotium quis petierit, per senatus con-
 2 sultum centum aureis cum infamia punitur. Qua lege damnatus si alium conuicerit, in
 3 integrum restituitur, non tamen pecuniam recipit. Item is, qui nouum uectigal instituerit,
 4 ex senatus consulto hac poena plectitur. Et si qui reus uel accusator domum iudicis in-
 grediatur, per legem Iuliam iudiciariam in legem ambitus committit, id est aureorum cen-
 tum fisco inferre iubetur. 10

XV.

R DE LEGE FABIA DE PLAGIARIIS R

SEP

- 1 **ULPIANUS** libro primo regularum. Si liberum hominem emptor BS. 60, 47, 4 sch. 2 *S* 1. 40
 sciens emerit, capitale crimen aduersus eum ex lege Fabia de plagio nascitur, quo¹ uen-
 ditor quoque fit obnoxius, si sciens liberum esse uendiderit. 15
 2 **IDEM** libro nono de officio proconsulis. ²Sciendum est legem Fa- B. 60, 48, 1. Ep. 16, 37 *S*
 biam ad eos non pertinere, qui, cum absentes seruos haberent, eos uendiderunt: aliud est
 1 enim abesse, aliud in fuga esse. Item non pertinere ad eum, qui mandauit seruum fugi-
 2 tium persequendum et distrahendum: nec enim fugam uendidit. Amplius dicendum est
 et si quis Titio mandauerit seruum fugitiuum adprehendendum, ut, si adprehendisset, eum³
 3 emptum haberet, cessare senatus consultum. ⁴Hoc autem senatus consulto domini quoque
 continentur, qui fugam seruorum suorum uendiderunt.
 3 **MARCIANUS** libro primo iudiciorum publicorum. Legis Fabiae crimine sup- B. 60, 48, 3 *Sf*
 pressi mancipii bona fide possessor non tenetur, id est qui ignorabat seruum alienum, et
 qui uoluntate domini putabat id eum⁴ agere. et ita de bona fide possessore⁴ ipsa lex scripta⁵
 est: nam adicitur 'si sciens dolo malo hoc fecerit': et saepissime a principibus Senero et
 1 Antonino constitutum est, ne bonae fidei possessores hac lege teneantur. Illud B. 60, 48, 3
 non est omittendum, quod exemplo legis Aquiliae, si is, propter quem quis in Fabiam com-
 misit, decesserit, adhuc accusatio et poena legis Fabiae superest, ut et diuus⁶ Senerus et
 Antoninus rescripserunt. 30
 4 **GAIUS** libro uicensimo secundo ad edictum prouinciale. Lege Fabia tenetur, qui sciens *E*
 liberum hominem donauerit uel in dotem dederit, item qui ex earum qua causa sciens
 liberum esse acceperit, ⁶in eadem causa haberi debeat, qua uenditor et emptor habetur.
 idem et si pro eo res permutata fuerit. 34
 5 **MODESTINUS** libro septimo decimo responsorum. Respondit eum, qui fugi- B. 60, 48, 4 *E*
 tium alienum suscepisse et celasse doceatur, ex eo, quod proprietatis quaestionem referret,
 crimen, si probetur, euitare minime posse.
 6 **CALLISTRATUS** libro sexto de cognitionibus. Non statim plagiarium esse, B. 60, 48, 5 *E*
 qui furti crimine ob seruos alienos interceptos tenetur, diuus Hadriannus in haec uerba
F(XYMOC)

¹ cui (*Brenemianus*)? ² § 3 locum habuit ante pr. h. l. ³ eum del. ⁴ de bona fide
 possessore del. ⁵ diui? ⁶ ut et qui dederit et qui acceperit ins.

2 ad legem iulia (sic) ind. *F* 9 aureorum] *F*²,
 aureos *F*² 12 fauia *F*² et ind. *F* 13 primo
 'duplarum' regularum *F*² 14 fauia *F*
 16 s'ciendum *F*² | fauiam *F* 19 amplius]
 hoc amplius *F*² 20 fugitiuum *F*² 22 fu-
 gam om. *F*² 23 fauia *F* 24 mancipii
 errore Taur. | bona] bonorum *F*² | et qui uo-

luntate domini putabat id eum agere *F*²,
 NOMIZON KATA ΓΝΩΜΗΝ ΤΟΥ ΔΕΚΝΟΤΟΥ ΕΥΕΙΝ ΑΥΤΩΝ
B (*Anon.*) 25 bona'e fide'i *F*² 26 est
 om. *F*² 27 fide *F*² 28 fauiam *F* 29 fa-
 uia *F* | seuerus om. *F*² 31 fauia *F* 38 de
 c'ignitionibus *F*²

- rescripsit: 'Seruos alienos qui sollicitauerit aut interceperit, crimine plagii, quod illi interdum, teneatur nec ne, facit quaestionem¹: et ideo non me consuli de ea re oportet, sed quod uerissimum in re praesenti cognoscitur, sequi iudicem oportet. plane autem scire debet posse aliquem furti crimine ob seruos alienos interceptos teneri nec ideo tamen
- 1 'statim plagiarium esse existimari'. Idem princeps de eadem re in haec uerba rescripsit: 6
 'Apud quem unus aut alter fuerit fugitiuus inuentus, qui operas suas locauerint ut pascerentur, et utique si idem antea apud alios opus fecerint, hunc suppressorem non iure quis
- 2 'dixerit'. Lege Fabia cauetur, ut liber, qui hominem ingenuum uel libertinum inuitum celauerit inuinctum² habuerit emerit sciens dolo malo quique in earum qua re socius erit, quique seruo alieno seruasse persuaserit, ut a domino dominaue fugiat, uel eum eamue 10 inuito uel insciente domino dominaue celauerit, inuinctum² habuerit emerit sciens dolo malo quique in ea re socius erit, eius poena teneatur.
- 7 HERMOGENIANUS libro quinto iuris epitomarum. Poena pecuniaria statuta [B. 60, 48, 6 P] lege Fabia in usu esse desiit: nam in hoc crimine detecti pro delicti modo coercentur et plerumque in metallum damnantur. 15

XVI.

R AD SENATUS CONSULTUM TURPILLIANUM ET DE ABOLITIONIBUS CRIMINUM R

- 1 MARCIANUS libro singulari ad senatus consultum Turpillianum. Accusatorum [B. 60, 1, 10 P] temeritas tribus modis detegitur et tribus poenis subicitur: aut enim calumniantur aut 20 1 praeuaricantur aut tergiversantur. Calumniari est falsa crimina intendere, praeuaricari uera crimina abscondere, tergiversari in uniuersum ab accusatione desistere. Calumniatoribus 3 poena lege Remmia irrogatur. Sed non utique qui non probat quod intendit protinus calumniari uidetur: nam eius rei inquisitio arbitrio cognoscentis committitur, qui reo absoluto de accusatoris incipit consilio quaerere, qua mente ductus ad accusationem processit, et si quidem iustum eius errorem repperit, absoluit eum, si uero in euidenti calumnia eum deprehenderit, legitimam poenam ei irrogat. Quorum alterutrum ipsis uerbis pronuntiationis manifestatur. nam si quidem ita pronuntiauerit 'non probasti', pepercit ei: sin autem pronuntiauit 'calumniatus es', condemnauit eum. et quamuis nihil de poena subiecerit, tamen legis potestas aduersus eum exercebitur: nam, ut Papinianus respondit, facti quidem quaestio in arbitrio est iudicantis, poenae uero persecutio 5 non eius uoluntati mandatur, sed legis auctoritati reseruatur. Quaeri possit, si ita [Pap.] fuerit interlocutus: 'Lucius Titius temere accusasse uidetur', an calumniatorem pronuntiasse uideatur. et Papinianus temeritatem facilitatis ueniam continere et inconsultum calorem 6 calumniae uitio carere et ob id hunc nullam poenam subire oportere. Praeuaricatorem eum esse ostendimus, qui colludit cum reo et translatiue munere accusandi defungitur, eo 7 quod proprias quidem probationes dissimularet, falsas uero rei excusationes admitteret. Si 8 quis autem ab accusatione citra abolitionem destiterit, punitur. Abolitio priuatim a praefato (XYMOC)

¹ facti quaestio est (R. Stephanus: u. i.)?² uinctum (u. i.)?

2 teneatur F² | facit quaestionem] FXYMO, facis quaestionem C: ἡ τοῦ φάκτου ζήτησις δεικνύται BS 4 debet] debes uidentur legis Graeci: εἰδέναι γὰρ σε χρὴ BS 7 et utique si ... opus fecerint] μάλιστα ἐὰν καὶ παρ' ἐτέροις τοῦτο ἐποιήσαν BS 8 fauia F 9 inuinctum F². cf. Ulpianus (Collat. 14, 3, 4): lege Fabia tenetur, qui ciuem Romanum eamue qui in Italia liberatus sit celauerit inuinxerit inuinctum habuerit uendiderit emerit quique in eam rem socius fuerit 10 fugat F |

eamuel' inuito F² 11 dominauerit' celauerit F² | inuinctum F²: δεδεμένον χοῖν BS | emerit om. F², uertunt BS et B 13 quinto] sexto F² | iuris om. F² 14 fauia F 17 turpellianum ind. F | auolutionibus ind. F 21 praeuaricantur F² | autergiversantur F 22 desistere F 23 remm'ia F² 25 accusatoris' incipit F² 29 es] edd. cum B: εἰ δὲ εἴη· ἐγκοφάνθησας, est F 31 poena'e' uero F² 35 nullum F² 36 translatiue muneri F

- sidibus postulari ac impetrari solet, item pro tribunali, non de plano: nec praesens hanc
 9 cognitionem alteri demandare potest. Si plura crimina idem eidem intulit, singulorum
 debet abolitionem petere: alioquin prout quid admisit¹, eius nomine senatus consulti
 10 poenam patietur. Accusationem is intulit, qui praescriptione summoneri poterat, ut² qui-
 libet adulterii masculino post quinque annos continuos ex die commissi adulterii uel feminae
 post sex menses utiles ex die diuortii: an, si desiterit, hoc senatus consulto plecti debet,
 belle dubitatur. mouet, quod paene nulla erit accusatio, quam temporis spatium aut per-
 sonae uitium omnimodo remoueret reoque securitatem timoris ac periculi promitteret. contra
 mouet, quod qualiscumque accusatio illata cognoscentis auctoritate, non accusantis uolun-
 tate aboleri debet maioreque odio dignus existimaretur, qui temere ad tam improbam ac-
 11 cusationem processisset. ergo uerius est eum quoque de quo loquimur in senatus consul-
 tum incidere oportere. adquin Papinianus respondit mulierem, quae idcirco [cf. Pap. l. 4 h. t.
 ad falsi accusationem non admitteretur, quod suam suorumue iniuriam non persequeretur,
 desistentem senatus consulto Turpilliano non plecti. num ergo et in ceteris idem respon-
 surus sit? quid enim interest, propter sexus infirmitatem an propter status turpitudinem
 12 temporisue finem ad accusationem aliquam non admittatur? multoque magis excludendi
 sunt, quod mulieris quidem accusatio uel propter proprium eius dolorem effectum habere
 potuit, illorum uero accusatio noce dumtaxat tenuis interuenit. adquin [Pap. D. 48, 5, 40, 6
 idem alias scribit non posse aliquem duos eodem tempore adulterii accusare, marem et
 feminam, et tamen, si utrique simul denuntiauerit, in utriusque persona abolitionem eum
 13 petere debere, ne in hoc senatus consulto incidat. quid porro refert, propter causas [Pap.]
 supra scriptas accusatio non ualuerit an propter numerum personarum non tenuerit? an
 haec intersint, plenam habuerit aliquis accusandi facultatem, sed propter personarum con-
 functionem ab accusatione summoueatur, an uero stricta ratione quibusdam accusandi fa-
 cultas non competat? merito itaque dicendum est omnes excepta muliere et minore nisi
 14 abolitionem petierint, in hoc senatus consulto incidere. Suspecti tutoris accusatio pro tri-
 bunalii tantum examinari potest, et nullus alius de huiusmodi quaestione quam praeses
 12 pronuntiare potest: et tamen qui ab ea destitit, senatus consulto non tenetur. Item si
 dicat aliquis in senatus consultum incidisse Turpillianum, praesidis est super ea re notio:
 et tamen contra desertorem senatus consulti non interuenit coercitio: qui autem³ dicit
 13 quem in hoc senatus consulto incidisse, accusator non est. Incidit in hoc senatus
 14 sulto et qui accusatorem summittit aut instigat, aut qui mandat alicui et instruit eum ad
 accusationem capitaleam dando probationes, allegando accusationes: et merito: nam diffi-
 dendo crimini quod mouet et eximendo se periculo calumniae uel desertionis merito ca-
 lumniantis et desistentis poenae subdi debuit, nisi subornatus accusator probauerit crimen
 15 quod intendere suscepit. nec interest, per se mandauit accusationem an per alium: uerum
 hunc, qui hoc ministerio usus est ad mandandam accusationem, non ex uerbis, sed ex
 sententia senatus consulti puniri Papinianus respondit. summissus enim [Pap. D. 48, 19, 54, 1
 accusator similiter eodem senatus consulto plectitur, id est propter hoc solum punitur, quod
 14 ministerium alieni timoris recepit. Reus condemnatus prouocauit, deinde accusator destitit:
 an in hoc senatus consulto incidit? prope est, ut incidisse uideatur, quia prouocationis
 remedio condemnationis extinguitur pronuntiatio.

F(XYMOG)

¹ omiserit (u. i.)? ² infamis, uel etiam ins. (cf. u. 7 personae uitium et u. 15) ³ qui autem] quia qui (similiter Hal.)?

1 praesens] FX¹C, praeses X¹YMO non recte: cf. D. 1, 27, 1 pr. 3 admisit] F², omiserit F²: ἐπει ὡς πᾶν μὲλὸς τις τοῦτοῦ ἐνεκα τὴν τοῦ δόγματος τῆς συγκλήτου ποινὴν ὑποστάν- σεται BS (Dor.), quas interpretatio euidenter sequitur illam lectionem, ut emendator uerum repperisse credendus sit coniectura 5 femi- n'a'e F² 6 sex] ex F | desisterit F | de-

be'a't uelle F² 7 dubitatur p'monit F³ | p'raene F⁴ 10 aboliri F² 22 supra scriptas F 26 consultum F² 27 null'us F² 35 poena'e F² | subdi] Brenemannus, subdi F, subici XYMOG: ὑποβάλλεται BS (Dor.) 37 qui hoc ministerio usus est ad mandan- dam accusationem] τὸν ὑπογράφοντα τὸ πρὶ τῆς κατηγορίας μανὰτ' BS 41 consultum F²

- 2 PAULUS libro singulari de poenis omnium legum. Qui destiterit, agere am- [B. 60, 1, 11] P^{*}
plius et accusare prohibetur.
- 3 IDEM libro primo sententiarum. Et in priuatis et in ex- [Paul. 1, 5, 2. Consult. 6. B. 60, 1, 12] P^{*}
traordinariis criminibus¹ omnes calumniosi extra ordinem pro qualitate admissi plectuntur. 4
- 4 PAPINIANUS libro quinto decimo responsorum. Mulier, quae [cf. Marc. 1.1 § 10 h. t. B. 60, 1, 13] P^{*}
falsi crimen iniuriae propriae post interpositam denuntiationem desistens omisit, ex senatus
1 consulto Turpilliano teneri non uidetur. Post abolitionem idem crimen ab eodem [Marc.]
in eundem instaurari non potest.
- 5 PAULUS libro secundo responsorum. Quaesitum est, an is, qui libello prin- [B. 60, 1, 14] P^{*}
cipi dato falsum se obiecturum minatus est, si non obiecisset, Turpilliano senatus consulto 10
tenetur. Paulus respondit uerbis senatus consulti Turpilliani eum de quo quaeritur non
contineri.
- 6 IDEM libro primo sententiarum. Ab accusatione destitit, qui cum aduersario [B. 60, 1, 15] P^y
1 suo de compositione eius criminis quod intendebat fuerit locutus. Animo ab accusatione
2 destitit, qui affectum et animum accusandi deposuit. Destitisse uidetur, qui intra prae- 15
3 finitum accusationis² a praeside tempus reum suum non peregit. Nuntiatores, qui per
4 notoriam indicia produnt, notoriis suis adsistere iubentur. Calumniae causa puniuntur, qui
in fraudem alicuius librum uel testimonium aliudue quid conquisisse uel scripsisse uel in
iudicium protulisse dicuntur. 19
- 7 ULPIANUS libro octauo disputationum. Si quis repetere uelit crimen publica [B. 60, 1, 16] S^{*}
abolitione interueniente, eo iure repetit, quo accusabat: neque enim possunt praescriptiones
ei obici, quae ante reorum abolitionem non sunt obiectae. et ita diuus Hadrianus rescripsit.
1 Si stellionatum³ quis obiecerit uel expilatae hereditatis crimen et destitit, poenam senatus
consulti Turpilliani non subibit, nec si furti uel iniuriarum: sed officio iudicis culpa eius
coercebitur. 25
- 8 PAPINIANUS libro secundo de adulteriis. Abolitio aut publice fit [Pon. 11, 2. B. 60, 1, 17] S^{*}
ob diem insignem aut publicam gratulationem
- 9 MACER libro secundo publicorum. uel ob rem prospere gestam [Pon. 11, 2. B. 60, 1, 18] S^{*}
- 10 PAPINIANUS libro secundo de adulteriis. aut priuatim actore [Pon. 11, 2. B. 60, 1, 18] S^{*}
postulante. tertio genere fit ex lege abolitio accusatore mortuo uel ex iusta [B. 60, 1, 19] 30
1 causa impedito, quo minus accusare possit. Abolitione autem publice facta non retracta-
2 bitur in iudicio repetendo de mariti iure. Triginta dies repetendi rei diuus Traianus utiles
esse interpretatus est, ex die scilicet, quo feriae finitae sunt. et senatus censuit eas⁴ dies
cedere, quibus quisque reum suum repetere possit. hoc autem⁵ repetendi rei tempus non
aliter cedit, quam si accusator quoque potuit adire. 35
- 11 IDEM libro singulari de adulteris. Quaerebatur, an hi, qui ab accusatione [B. 60, 1, 20] S^{*}
F(XYMOO)

¹ et in priuatis et in publicis iudiciis Paulus is quem habemus habuitque item auctor Consultationis ² accusationi? ³ stellionatus (edd.)? ⁴ eos (edd.)? ⁵ requiritur enim, nisi haec uerba alius auctoris sunt

3 idem ... 4 omnes] idem lib. u tit. de priuatis et publicis iudiciis omnes Cons. | et in priuatis F² 4 plectuntur] sic F et Paul., plectendi sunt Consult. 6 iniuriae propriae] idem BS: ὁπερ ἐνεκα τῆς ἰδίας ἀδικίας ἐνεστή- cato | desistent F² 9 libelli F² | principe F 10 non] nan F² 17 notoriam] F: πῖττακώ- mata B (Anon.) | notoriis] F², notariis F². notoria forma item reperitur apud Appuleium met. 7, 4, at notaria in uita imp. Claudii c. 17 et in glossis Pseudo-Cyrilli p. 540 Steph. (μῆνυ- cic ... notaria). alibi libri uariant, ut Cod. Iust. 9, 2, 7: const. Sirmond. 14 = cod. Theodos. 16, 2, 31: Augustin. ep. 129. 133. 134 ed. Benedict. et in actis Donatist. uol. IX eiusdem ed. p. 551.

552. 605 et app. p. 52. 53: Symmach. 10, 4. 38. 44: excerpt. gloss. p. 333 Steph. collata nota Salmasii ad uitam Claud. 17 | iube'n'tur F² 20 octauo om. F² | uel'it' crimen F² 21 ne- que enim (sic X²Y, non eque enim FO, non neque enim X², non enim eque M, non eam eque C², non eque C²) possunt praescriptiones ei (e F, om. XYMOO) obicij καὶ οἱ ἀδύναται αὐτῶ ἀντιτίθεσθαι παραγράφαι BS (Dorothe.) 22 quae] F²YC, quaero F²M², quae reo XM²O 23 desistitit F 26 adulteri'i's F² 28 publi- corum] publicorum iudiciorum F² 29 de om. F | adulteri'i's F² 33 interpretatus] F² et F², interpretatus F² 35 cedit' F²

tempore exclusi essent, in senatus consultum Turpillianum inciderunt. respondit non oportere dubitari calumnia non puniri eos, qui praescriptione temporis exclusi causam adulterii perferre non potuerunt.

- 12 ULPIANUS libro secundo de adulteriis. Si interueniente publica abolitione [B. 60, 1, 31 S] ex senatus consulto¹, ut fieri adsolet, uel ob laetitiam aliquam || uel honorem domus di-^{1 400} uinae uel ex aliqua causa, ex qua² senatus censuit abolitionem reorum fieri, nec intra dies e praestitutos reum repetierit: dicendum est cessare Turpillianum senatus consultum. nec enim uidetur desistere, qui exemptum reum non defert: eximitur autem reorum abolitione interueniente.
- 13 PAULUS libro tertio de adulteriis. Destitisse eum accipiemus, qui in totum [B. 60, 1, 32 S] 1 animum agendi deposuit, non qui distulit accusationem. Sed qui permissu imperatoris ab 11 accusatione destitit, impunitus est.
- 14 ULPIANUS libro septimo de officio proconsulis. Diuus Hadrianus Saluo Caro [B. 60, 1, 33 S] proconsuli Cretae rescripsit tutorem, qui pupilli causa instituerat accusationem, defuncto pupillo, cuius causa accusare coeperat, non esse cogendum accusationem implere. 15
- 15 MACER libro secundo publicorum. In senatus consultum Turpillianum in- [B. 60, 1, 34 S] cidunt, qui subiecissent accusatores, aut subiecti postulassent nec peregissent reos, aut aliter quam abolitione facta destitissent: quique chirographum ob accusandum dedissent pactionemue aliquam interposuissent. hoc autem uerbum 'nec peregissent' ad uniuersos 1 supra scriptos pertinere dicendum est. An ad eos, qui hodie de iudiciis publicis extra 10 ordinem cognoscunt, senatus consultum pertineat, quaeritur: sed iam hoc iure ex sacris constitutionibus utimur, ut pertineat³ ita ex singulis causis singulae poenae irrogentur.
- 2 Eos, de quorum calumnia agi non permittitur, si destiterint, non incidere in poenam huius 3 senatus consulti constitutionibus cauetur. Si propter mortem rei accusator destiterit, non potest hoc senatus consulto teneri, quia morte rei iudicium soluitur, nisi tale crimen fuit, 11 cuius actio et aduersus heredes durat, ueluti maiestatis. idem in accusatione repetunda-
- 4 rum est, quia haec quoque morte non soluitur. Ceterum si, postea quam accusator destitit, reus decesserit, non ideo magis delictum accusatoris relenatur. nam⁴ eum qui semel de- stitit, si postea accusare paratus sit, non esse audiendum Seuerus et Antoninus statuerunt.
- 5 Qui post inscriptionem ante litem contestatam anno uel biennio agere non potuerint uariis 10 praesidium occupationibus uel etiam ciuiliu officiorum necessitatibus districti, in senatus
- 6 consultum non incident. Quamquam prius reum quis detulerat, et⁵ si post abolitionem, antequam reus repeteretur, alia abolitio superuenerit: non ex superiore, sed ex secunda abolitione dies triginta computantur. 11
- 16 PAULUS libro singulari de adulteriis. Domitianus rescripsit, [cf. D. 48, 3, 2, 1. B. 60, 1, 35 S]⁶ quod de feriis et abolendis reis dicitur, non pertinere ad seruos, qui accusati in uinculis esse iubentur, ne⁶ iudicium finiatur.
- 17 MODESTINUS libro septimo decimo responsorum. Lucius Titius Seium reum [B. 60, 1, 36 S] F(XYMOC)

¹ interueniente publica abolitione ex senatus consulto *del.* ² uel ex alia qua causa (u. i.)?
³ ut *ins.* (u. i.)? ⁴ *idem Graeci* (γράφ): nam *del.* ⁵ et *del.* ⁶ ne] donec (u. d. *apud Cuiacium obs.* 20, 12: u. i.)?

4 'de' adulteriis F² 6 uel ex aliqua causa ex qua] F: ή εξ άλλης αίτιας, εξ ής BS (Dor.) 8 reorum] F¹, reis F², reus XYMOC: υπεξηρηται γάρ ο κατηγορηθείς τῷ παρεντεθῆναι τήν ἀβολίωνα BS (Dor.) 11 permissum F 13 saluio caro F²: Καλιῶ Ἡρωί BS 16 macer] Μαρκ. Β | publicorum] publicorum iudiciorum F² 17 aut subiecti postulassent] F cum B: και ο ὑποβληθείς: quasi esset aut subicio postulassent, uertit Dorotheus: ή αἰτήσαντες ὑποβληθῆναι BS 19 pactionemue] aliquam F² | nec peregissent] nec pepigissent F¹, re-

pegissent (*del.* nec) F² (*sic*) 22 ut pertineat ita (ut *ins.* YMOC) ex ... irrogentur] και sic ταῦτα ἀνήκειν τῷ δόγμα, ὥστε (*cod.* ὡς τὸ) καθ' ἑκάστην δίκην και ὑπόθεσιν τελείαν ἐπιφέρεισθαι τήν τοῦ δόγματος τιμωρίαν BS (Dor.) 25 qui¹ a F² 28 delictam F² 30 potuerint F² 31 districti F 36 et 'de' abolendis F² | qui¹ a accusati F² 37 ne iudicium finiatur] non aliter Graeci legerunt uertentes quasi esset nec iudicium de his abolitione finiri: μήλες περαιούσθαι δι' αὐτῆς (τῆς) δημόσιας ἀπαλοιφῆς) τὸ κατὰ τοῦτων δικαστήριον BS: cf. D. 48, 3, 2, 1

falsi fecit et priusquam persequeretur, indulgentia reorum crimina abolita sunt. quaero, si postea eum iterato reum non fecerit, an in Turpillianum senatus consultum incidit. Herennius Modestinus respondit abolitionem reorum, quae publice indulgetur, ad hoc genus criminis non pertinere.

- 18 PAPIRIUS IUSTUS libro primo de constitutionibus. Imperatores Antoninus [B. 60, 1, 27] *E* et Uerus Augusti Iulio Uero rescripserunt, cum satis diu litem traxisse dicitur¹, inuito aduersario non posse eum abolitionem accipere. Item rescripserunt, nisi euidenter probetur consentire aduersarium, abolitionem non dari. Item rescripserunt, cum in crimine capitali abolitionem ut in re pecuniaria petitam esse diceret, restaurandam esse nihilo minus cognitionem, ita ut, si non probasset hoc quod proponeret, non impune eum laturum.

XVII.

R DE REQUIRENDIS UEL ABSENTIBUS DAMNANDIS R *SE*

- 1 MARCIANUS libro secundo publicorum. Diui² Seueri et Antonini Magni rescriptum est, ne quis absens puniatur: et hoc iure utimur, ne absentes damnentur: neque enim inaudita causa quemquam damnari aequitatis ratio patitur. ³ Si autem grauius quis puniatur, ¶ puta in opus metalli uel similem poenam siue capitale: hoc casu non est irroganda in absentem poena, sed absens requirendus adnotatus⁴ est, ut cōpiam sui praestet. Praesides autem provinciarum circa requirendos adnotatos hoc debent facere, ut eos quos adnotauerint edictis adesse iubeant, ut possit innotescere eis quod adnotati sunt, sed et litteras ad magistratus, ubi consistunt, mittere, ut per eos possit innotescere requirendos eos esse adnotatos. Et ex hoc annus computatur ad se purgandos. Sed et Papinianus libro sexto decimo responsorum scripsit requirendum adnotatum⁵ si prouinciae praesidem intra annum adierit et satis obtulerit, non esse locum mandatis, ut bona fisco uindicentur. nam et si intra annum mortuus sit, criminis causa expirat et perit et bona eius ad successores transmittuntur.
- 2 MACER libro secundo publicorum. Anni spatium ad occupanda bona eius, qui requirendus adnotatus est, pertinet. Sed si per uiginti annos fiscus bona non occupauerit, postea praescriptione uel ab ipso reo uel ab heredibus eius submouebitur:
- 3 MARCIANUS libro secundo de publicis iudiciis. quaecumque enim quaestio nem apud fiscum, si non alia sit propria praescriptio, uiginti annorum silentio praescribi diui principes uoluerunt.
- 4 MACER libro secundo de publicis iudiciis. Annus exinde computandus est, [B. 60, 49, 4] *S*⁶ *F(XYMOC)*. Petrus 4, 18 = l. 1 pr. -

¹ diceretur? ² diuorum? ³ excidit caput de absentium in poenas leuiiores damnatione (cf. D. 48, 19, 5 pr.) ⁴ adnotandus? ⁵ requirendus adnotatus?

1 persequetur *F* 2 herennius del. *F*² 5 papinianus *F*², ΠΑΠΑΙΑΝ. *B* 6 augustus *F*² | litem 'eum auolutionem' traxisse *F*² 10 ita ut si non probasset hoc quod proponeret non impune eum laturum] ἵνα, εἰ μὴ ἀποδείξῃ ὁ κατήγορος ὁ προέθετο, μὴ ἀτιμώρητος μένῃ *BS* 12 uel absentibus damnandis] ἢ ἀπόντων καταδικαζομένων *B* 13 secundo] xii *M*², iii *Petr.* | publicorum] *F*¹ *M*, publicorum iudiciorum *F*² *Y*, de iudiciis publicis *Petr.* | diui seueri et antonini magni rescriptum est] *FO*, diui seuerus et antoninus magni rescripserunt *XYMC Petr.* 16 non est irroganda in absentem poena sed absens requirendus adnotatus est] οὗ ὅτι κατὰ τοῦ ἀπόντος ἐπιφέρεσθαι, ἀλλ' ἐν τοῖς ζητητέοις σημειοῦσθαι αὐτόν *BS* 18 hoc debent]

etocestent *F*² 19 iueant *F* | eis quod] scripsi ad *BS*: ἵνα καὶ ἀγνηθῶσι μαθεῖν ἐκεῖνοι ... ὅτι ζητοῦνται, eos quos *F*, eos qui *X*² *YMOC*, eis qui *X*² 20 ut per eos possit innotescere requirendos eos esse adnotatos] ἵνα διὰ τούτων γινώσκῃ, ὅτι ζητοῦνται *BS* 22 sexto decimo] ε' *BS* | requirendum adnotatum] quasi esset requirendus adnotatus, sic uertunt: εἰ μὴ ἐν τὸς ἐνιαυτοῦ ὁ ῥεκογινένδος τῷ ἀρχόντι τῆς ἐπαρχίας προσέλθῃ *BS* 26 macer] ΜΑΡΚ. *B* | publicorum] publicorum iudiciorum *F*² 27 qui 'requirendus *F*² 30 de publicis iudiciis] *F*¹, publicorum iudiciorum *F*² 31 pro'pria prae'scriptio *F*²: ἰδιόζουσα πρᾶε-σκριπτιῶν *BS*, ἰδική παραγραφὴ *B* 33 macer] ΜΑΡΚ. *B* | de publicis iudiciis] *F*¹, publicorum iudiciorum *F*²

- ex quo ea adnotatio quae¹ uel edicto uel litteris ad magistratus factis publice innotuit.
- 1 Ergo et uiginti annorum tempus exinde fisco numeratur, ex quo adnotatio publice innotuit.
- 2 In summa sciendum est nulla temporis praescriptione causae defensione summoneri enim, qui requirendus adnotatus est.
- 5 **MODESTINUS** libro duodecimo pandectarum. Mandatis cauetur [Pom. 24, 14. B. 60, 49, 5 E intra annum requirendorum bona obsignari, ut, si redierint et se purgauerint, integram rem suam habeant: si neque responderint neque qui se defendant habuerint, tunc post 1 annum bona in fisco coguntur. Et intra annum medio tempore mouentia si qua sunt, ne aut mora deteriora fiant aut aliquo modo intereant, uenire debere pretiumque eorum 2 in deposito esse, diui Seuerus et Antoninus sanxerunt. Sed et diuus Traianus inter mo- 3 uentia fructus quoque haberi rescipit. Curandum est autem, ne quid ei qui profugit medio tempore a debitoribus eius soluat, ne per hoc fuga eius instruat.

XVIII.

R DE QUAESTIONIBUS R

SEP

- 1 **ULPIANUS** libro octauo de officio proconsulis. In criminibus eruendis quaestio [B. 60, 50, 1 S^o adhiberi solet. sed quando uel quatenus id faciendum sit, uideamus. et non esse a tor- 16 mentis incipiendum et diuus Augustus constituit neque adeo fidem quaestioni adhibendam, 1 sed et epistula diui Hadriani ad Sennium Sabinum continetur. Uerba rescripti ita se habent: 'Ad tormenta seruorum ita demum ueniri oportet, cum suspectus est reus et aliis 2 argumentis ita probationi admouetur, ut sola confessio seruorum deesse uideatur'. Idem 30 diuus Hadrianus Claudio Quartino rescripsit: quo rescripto illud expressit a suspectissimo 3 incipiendum et a quo facillime posse uerum scire² iudex crediderit. Ad quaestionem non esse prouocandos eos, quos accusator de domo sua produxit, nec facile credendum sub- 4 lectam eam, quam ambo parentes dicuntur caram filiam habuisse rescripto dinorum fra- 5 trum ad Lucium Tiberianum emissio declaratur. Idem Cornelio Proculo rescripserunt non 15 utique in serui unius quaestione fidem rei constituendam, sed argumentis causam exami- 5 nandam. Diuus Antoninus, et diuus Hadrianus Sennio Sabino, rescripserunt, cum serui pariter cum domino aurum et argentum exportasse dicerentur, non esse de domino inter- 6 rogandos: ne quidem, si ultro aliquid dixerint, obesse hoc domino. Diui fratres Leliano Longino rescripserunt de seruo heredum³ non esse habendam quaestionem in res heredi- 10 tarias⁴, quamuis suspectum fuisset, quod imaginaria uenditione dominium in eo quaesisse 7 heres uideretur. Seruum municipum posse in caput ciuium torqueri saepissime rescriptum 1409 est, quia non sit illorum seruus, sed rei publicae. idemque in ceteris seruis corporum F(XYMOC).

¹ ad requirendum reum pertinet *similiaue ins.*
⁴ inter hereditarios de re hereditaria (u. i.)?

² sciri (edd.)? ³ heredis (Schelling: u. i.)?

1 adnotatio quae] F, adnotatio facta est quae X^oOC, facta adnotatio est quae YM, om. inter alia X^o: ἐξ ὅτε ἡ παρὰχμείωσις ἐγένετο τοῦ ῥεκοιπένδου καὶ διὰ τοῦ ἐλίκτου ἢ διὰ τῶν πρὸς τοὺς στρατηγοὺς γραμμάτων καὶ φανερώς ἐἀνμοσιεύθη BS, expleuit igitur Dorotheus uerba hiantia sic fere ut Bononienses: rectius Anonymus: ἐξότε ἀνμοσιεύθη ἢ ... παρὰχμείωσις 2 et] ut F¹ | numeretur F² 3 defensionem F 5 mandatus F¹ 6 requirendum^oorum F⁴ | et se purgauerint om. F¹, uertit Anonymus: εἰ μὲν ἐντὸς ἐνιαυτοῦ ἐλθὼν ἐάγτων καθάρη B 9 fia'n't F² 15 eruendis] F¹ cum BS (Dor.): ἐν τῇ τῶν ἐκκλημάτων ἀναζητήσει, seruandis F² 21 quarti^ono F⁴ 22 non esse prouocandos eos quos accusator de domo sua pro-

duxit] οὐ χρὴ ... προσδέχεσθαι ἐκείνους, οὐκ ὁ κατηγορούμενος (immo ὁ κατηγορῶν) ἐκ τοῦ ἰδίου οἴκου προήγαγεν BS, οὐ δεῖ δὲ φέρεσθαι τινὰς ἀπὸ τοῦ οἴκου τοῦ κατηγοροῦ πρὸς ζήτησιν B 25 ad lucium tiberianum] πρὸς Λοῦκιον Τιβηριανὸν etiam BS 26 seruoi F¹ 27 sen'tio F² 29 Λολιανῶ Λογγίνῳ BS 30 de seruo heredum] τὸν δοῦλον τοῦ κληρονόμου BS similiterque B | in res hereditarias] περὶ πραγμάτων κληρονομιάων BS, διὰ πρᾶγμα κληρονομία B: cf. l. 18 § 4 h. t. 31 imaginaria F² | quaesisse heres uideretur] FMOC, quaesisse uidetur heres X, uidetur quaesisse heres Y: 'Py(sis) hee res uidetur et sic est in l(ibro) B(ulgari) et R(ogari) glossa Hugoliniana cod. X